

1500630-84.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sérgio Ricardo Biella

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2113452/2021 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17556246 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3733/21/308 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2113452 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500630-84.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500630-84.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência,

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2113452/2021 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 17556246 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 3733/21/308 -

DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2113452 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 3733/21/308 -

2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HÉLIO DIMAS RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

HELIO DIMAS RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR e LUCAS HENRIQUE ESTEVÃO DA SILVA, estão sendo processados pela Justiça Pública como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29, do Código Penal, porque, agindo em concurso de agentes e com unidade de propósito, no dia 26 de abril de 2021, por volta das 17h50min., na Rua Aviação, 1520, Chácara Patrimônio Santana, neste Município, traziam consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 23,42 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 59 porções de crack), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica, e 3,59 gramas de tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha.

Notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 166/167 e 202/203. A denúncia foi recebida às fls. 149.

Realizou-se audiência de instrução, na qual foi ouvida uma testemunha arrolada pelas partes, sendo os réus interrogados (fls. 338/346).

Encerrada a instrução, o Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo; a conversão de eventual pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, fixando-se, ainda, regime inicial aberto de cumprimento de pena (fls. 338/341 e 349/359).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Auto de Prisão em Flagrante de fls. 09, Boletim de Ocorrência de fls. 20/23, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 24/25, Laudos de Constatação Prévia de fls. 35/37 e Laudos Periciais de fls. 138/140, 143/145 e 146/148, que atestaram que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína na forma de "crack"

A autoria delitiva também é certa e indubitosa.

O policial civil André Luis Perez Azevedo afirmou que o local dos fatos era conhecido como ponto de venda de entorpecentes; no dia dos fatos, foi averiguar uma denúncia que tinha tráfico de droga no local; lá chegando, avistou o réu Lucas sentado em uma cadeira e, ao ver os policiais, demonstrou nervosismo e falou algo para o réu Hélio, que estava do lado dele; este tentou correr, mas foi detido; com Hélio, foram encontrados um saquinho com 27 pedras de crack, uma porção de maconha e R\$ 117,00, em notas diversas, sendo que ele disse que estaria ali para vender crack, e a maconha era para seu uso pessoal; já com o réu Lucas, foram encontrados 32 porções de crack, R\$ 46,00 e um aparelho celular, sendo que também confessou a prática delitiva.

Ouvido em juízo, o réu Lucas confirmou os fatos narrados na denúncia, dizendo que estava vendendo drogas, para sustentar seu vício em maconha e cocaína; ressaltou, apenas, que não estava em companhia de Hélio.

A seu passo, o réu Hélio também confessou a prática delitiva, sustentando que estava vendendo o entorpecente, pois passava por dificuldades financeiras.

As confissões dos réus constituem seguros meios de prova para ensejar a sua condenação. Nesse sentido: "A confissão judicial, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos autoriza a condenação do acusado, mormente se amparada no conjunto probatório" (TACRIM-SP- AP-Rel. Penteado Navarro -RJD 15/47).

Ademais, a confissão está em consonância com o depoimento do policial civil André. Aliás, no que concerne aos depoimentos de policiais, como se sabe, não existe dispositivo legal que vede sejam testemunhas. Nesse sentido, a jurisprudência:

"Os servidores públicos inclusive os policiais empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos

oficiais, oferecem a seus superiores e à justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes (RT 411/266)".

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - D.J. 18.10.96 - HABEAS CORPUS Nº 73.518-5 SÃO PAULO - Rei. MIN. CELSO DE MELLO - 26/03/96).

Se é certo que há, no meio social, uma parcela de servidores desonestos, que tem maculado o prestígio de todo o trabalho da classe, também não se pode negar que existam policiais dedicados e empenhados em suas funções diárias, merecendo toda a confiança em seus depoimentos, como no caso sub studio.

Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de que os policiais fossem desafetos do denunciado, tivessem a hostil prevenção contra ele, ou quisessem prejudicá-lo.

Assim, reconhecida a responsabilidade penal do acusado, a sua condenação é medida de rigor.

Passo à dosagem da pena.

HELIO DIMAS RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR: Nos termos do artigo 59, do Código Penal, em razão do tipo de droga apreendida e de sua quantidade (59 porções de "crack" e 01 porção de maconha), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa. Reconheço a atenuante de confissão espontânea e menoridade relativa do réu, reduzindo a pena em um sexto, fixando-a em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.

LUCAS HENRIQUE ESTEVÃO DA SILVA: Nos termos do artigo 59, do Código Penal, em razão do tipo de droga apreendida e de sua quantidade (59 porções de "crack" e 01 porção de maconha), fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 dias-multa. Reconheço a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em um sexto, fixando-a em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa. Reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é primário e tem bons antecedentes, não havendo, ainda, provas concretas de seu envolvimento com organização criminosa, reduzo a pena em metade, fixando e tornando-a definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.

O regime de cumprimento das penas será o inicialmente fechado, nos termos da nova redação da Lei nº 8.072/90, dada pela Lei nº 11.464, de 28.03.07, considerando-se ainda a gravidade do delito em apreço, que aflige a sociedade gerando uma onda de violência e intranquilidade, o que exige medidas eficazes para combatê-lo, além do tipo e da quantidade de drogas apreendidas, que tornam o regime fechado o único compatível com esse tipo de infração, bem como o único a repelir com vigor a naturalidade e a desfaçatez com que o autor justifica a prática criminosa.

O valor unitário da pena de multa fixado é o mínimo legal, levando-se em consideração a inexistência de informações nos autos do processo, que permitissem decidir de modo diverso.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para condenar o réu HELIO DIMAS RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR, como incurso nas sanções do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa, e LUCAS HENRIQUE ESTEVÃO DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 33, caput e § 4º, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29, do Código Penal, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 250 dias-multa.

O réu Hélio poderá recorrer da sentença em liberdade, em razão da decisão proferida à fl. 315, ao passo que o réu Lucas não poderá recorrer da sentença da liberdade, uma vez que ainda estão presentes os requisitos autorizadores de sua prisão preventiva.

Transitado em julgado, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Com fundamento no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no artigo 91, II, letra "b", do Código Penal, e no artigo 63 da Lei 11.343/06 fica declarado o perdimento em favor da União dos bens e valores apreendidos em posse do réu (fls. 13/14), sendo que quanto ao destino deverão ser observadas as disposições do parágrafo 1º, do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Os réus arcarão com a taxa judiciária fixada em 100 UFESPS, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º da Lei Paulista nº 11.608/2003, observada a gratuidade.

P.R.I.C.

Araçatuba, 02 de fevereiro de 2022.

SÉRGIO RICARDO BIELLA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA